



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 83 DEL 22/07/2026

OGGETTO: ACQUISTO AUSILIO TERAPEUTICO PER MINORE CON DISABILITA'
CERTIFICATA DALLA DITTA ORMESA SRL (CUP: D74D26003850004 - CIG: BC76BB87AD)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL competente in collaborazione con la struttura scolastica che accoglie un minore residente nel Comune di Borghi ha trasmesso richiesta motivata, in data 09/07/2026, prot.lo com.le per la fornitura di un ausilio terapeutico specifico ed i relativi accessori durante lo svolgimento dell'attività scolastica, ritenuto indispensabile per:

- garantire il corretto posizionamento del minore,
- favorire la partecipazione alle attività educative

Premesso che:

- il minore, residente nel Comune di Borghi, è in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 rilasciata dalla competente Commissione Medica;
- la struttura scolastica che accoglie il minore non può autonomamente provvedere alla dotazione di ausili specialistici a carattere compensativo/educativo-funzionale.

Richiamati:

- il diritto all'inclusione scolastica sancito dalla Legge 104/1992, in particolare gli artt. 12 e 13 di cui il comma 1 che prevede l'assegnazione di sussidi tecnici per rendere effettivo il diritto all'integrazione scolastica ed il comma 3 che pone a carico degli enti locali l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità imponendo agli enti pubblici la rimozione degli ostacoli alla partecipazione del minore con disabilità;
- il D. Lgs. n. 112/98 che all'art 139 pone a carico dei Comuni " il supporto organizzativo" all'integrazione scolastica nelle scuole primaria;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita" che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di servizi a favore degli studenti con disabilità per ogni ordine di scuola, dall'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.

Considerato quindi che, per le motivazioni sopra esposte, l'ausilio richiesto rientra tra gli ausili educativo-funzionali necessari a garantire l'inclusione del minore e costituisce intervento obbligatorio in capo al Comune, in quanto ente responsabile dell'accessibilità dei servizi educativi;

Viste:

-Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028,

immediatamente esecutiva;

- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore

- Delibera GC n. 25 del 30/03/2026 di approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028;

-Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2026 di nomina del sottoscritto Dott. Nicola Pinto quale Responsabile del settore Amministrativo – Servizi Demografici;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 "Impegno di spesa";

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto inoltre il decreto 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.

Richiamati in particolare

- l'art 1 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità'. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea" e
- l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 (procedure per l'affidamento), comma 1 lettera b), ai sensi del quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere

alle procedure ordinarie”, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedano mediante “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;

- l’art. 17 comma 2 del D.lgs.36/2023 (fasi delle procedure per l’affidamento) ai sensi del quale in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo, ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziarie e tecnico professionale;

Evidenziato che:

- con deliberazione C.C. 46 del 28.11.2014 è stata approvata l’istituzione presso l’Unione Rubicone e Mare della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di cui all’art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 (già art.33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163 del 2006);
- per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (è stata soppressa la dicitura “con popolazione superiore a 10.000 abitanti”), i Comuni possono procedere autonomamente, senza far ricorso alla Centrale Unica di Committenza, per acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che l’art. 62 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

Verificato che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale oggetto del presente provvedimento;

Effettuata un’indagine conoscitiva di mercato tramite l’acquisizione di preventivi;

Visto l’art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000: a tal proposito il RUP ha identificato la ditta **ORMESA SRL** con sede in via Industrie 6/8 a Foligno (PG) , P.IVA 00574020541 **la quale si è dichiarata disponibile alla fornitura in oggetto per un importo di € 341,00 oltre IVA 4% per complessivi € 354,64 i.i.;**

Visto che il preventivo acquisito è ritenuto congruo e conforme alla richiesta inviata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL competente;

Verificata la disponibilità ad impegnare la somma complessiva di € **354,64** i.i. nel Bilancio dell’anno 2026 (esigibilità 2026) approvato come di seguito riportato:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
---------	-----------	----------	---------------------------

€ 354,64	2026	08260015	U.1.03.01.02.999
----------	------	----------	------------------

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
- che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs 36/2023, sono attribuite al sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

DETERMINA

- 1). la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- 2) per le motivazioni di cui in premessa di incaricare la ditta **ORMESA SRL** con sede in via Industrie 6/8 a Foligno (PG) , P.IVA 00574020541 la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del bene in oggetto per un importo di € 341,00 oltre IVA 4% per complessivi €. 354,64 i.i.
- 3) di impegnare in favore della ditta **ORMESA SRL** con sede in via Industrie 6/8 a Foligno (PG) , P.IVA 00574020541 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, di provvedere all'imputazione secondo quanto riportato nella tabella seguente con imputazione sul Bilancio 2026:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€ 354,64	2026	08260015	U.1.03.01.02.999

- 4) di attestare che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di

entrata vincolato di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 e che la competenza economico è relativa all'esercizio 2026;
- che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ORMESA SRL con sede in via Industrie 6/8 a Foligno (PG) , P.IVA 00574020541 ha comunicato il conto corrente bancario "dedicato", anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola;
- alla procedura in parola è stato attribuito dal sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi il seguente codice identificativo **CIG BC76BB87AD – CUP D74D26003850004**
- |

6) di precisare:

- che la Ditta individuata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la Ditta individuata è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, come risulta dal DURC depositato agli atti dell'Ufficio;

7) di dare altresì atto

- che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
- che ai sensi della Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC, la presente procedura di affidamento non è soggetta alla corresponsione del contributo;
- che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

10) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Economico-Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

11) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del

suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12) di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni disponibili attraverso l'apparato informatico dell'Ente in quanto conservate al PARER
- sarà pubblicata su <https://borghi.trasparenza-valutazione-merito.it/> ai sensi dell'art. 37 del

D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Il Responsabile
NICOLA PINTO